

KIK VOORBEELDAKTE AEGON STATER VERSIE

Ondergetekende, Isaac Johannes Willems, notaris met plaats van vestiging Edam, verklaart:

- dat dit afschrift inhoudelijk een volledig en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift is;
- dat het stuk waarvan dit stuk een afschrift is om twaalf uur (12:00 uur) is ondertekend.

Vestigen recht van hypotheek

Offertenummer: tz\1200\kz

Kenmerk: stater_20250301000034

Zaaknummer: Stylesheet testen Stater generiek

Op een maart tweeduizend vijftientig, verschenen voor mij, Gerlof Hoogeveen, notaris gevestigd te Haarlem:

1. de heer Piet Jansen, geboren te Oss op negen september negentienhonderdzesenzeventig, wonende te 3421 AB Amsterdam, Kerkstraat 10, te dezen handelend als mondeling gevolmachtigde van: de Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Aegon BV, statutair gevestigd te Eindhoven, mede kantoorhoudende te 3400 AB Eindhoven, Stratumeind 6 (correspondentieadres voor alle aangelegenheden betreffende de hierna te vermelden rechtshandelingen: postbus 58746 7854 GH Eindhoven); hierna te noemen: "Aegon BV" (waaronder begrepen haar rechtsopvolgers onder algemene en bijzondere titel);

2.a. 1. de heer Antonius van der Meer, geboren te Utrecht op eenendertig maart negentienhonderdvierenveertig, de niet-hertrouwde huwelijkspartner van Marie-Claire van Buiten, niet geregistreerd als partner, wonende te 3434 GR Nieuwegein, Jan van Halststraat 5; te dezen handelend:

I. voor zich; en

II. als mondeling gevolmachtigde van Brigit van der Meer, geboren te Amersfoort op zestien november negentienhonderdvijftig, ongehuwd

en niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap, wonende te 3412 AB Amsterdam, Zaanweg 24;

2. Maria Wal, geboren te Apeldoorn op twaalf mei negentienhonderdzesenzestig, wonende te 3421 AB Amsterdam, Kade 10, gehuwd, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de heer Dirk Jan van der Meer, geboren te Amersfoort op dertien januari negentienhonderdachtenveertig, onder het maken van huwelijks voorwaarden gehuwd met Jantina Therese Boer, wonende te 7422 XF Deventer, Bloemstraat 86;

3. mevrouw Esther van der Meer, geboren te Parijs, Frankrijk op eenentwintig mei negentienhonderdzesenveertig, in beperkte gemeenschap van goederen gehuwd met Henry Fransicus Muis, wonende te 6584 KL Utrecht, Kleisingel 3 bis;

b.1. Baron ir. Buck Risseeuw, geboren te Ede op tien december negentienhonderdachtenzeventig;

b.2. de heer Zoran Rooker, geboren te Ede op een januari negentienhonderdvijfenzestig;

in beperkte gemeenschap van goederen gehuwd, tezamen wonende te 9999 AZ 's-Gravenzande, Lindengracht 34 a bis;

hierna, zowel tezamen als ieder afzonderlijk, te noemen: de "Hypotheekgever" en "Schuldenaar".

De comparanten verklaarden als volgt:

- Aegon BV en de Schuldenaar zijn een leningsovereenkomst aangegaan, hierna te noemen: de "Leningsovereenkomst", van welke overeenkomst blijkt uit een door Aegon BV uitgebracht en door de Schuldenaar geaccepteerd hypotheekaanbod. Een afschrift van het door Aegon BV en Schuldenaar ondertekend hypotheekaanbod wordt aan deze akte gehecht.
- Blijkens de Leningsovereenkomst verstrekt Aegon BV aan de Schuldenaar een geldlening voor het hierna te noemen bedrag en is de Schuldenaar verplicht aan Aegon BV de in deze akte omschreven rechten van hypotheek en pand te (doen) verlenen op de wijze en onder de bepalingen en voorwaarden als uiteengezet in deze akte.
- Partijen zijn derhalve het navolgende overeengekomen.

A. LENING

2. Lening

De Schuldenaar verklaarde wegens van Aegon BV ter leen ontvangen gelden hoofdelijk schuldig te zijn aan Aegon BV een bedrag van: honderdduizend euro (€ 100.000,00) (hierna te noemen: de "Lening"). Aegon BV verklaarde de hiervoor vermelde schuldbekentenis te

aanvaarden.

Tot zekerheid voor de betaling van de Schuld is de Schuldenaar met Aegon BV overeengekomen en heeft zich jegens Aegon BV verbonden en, voor zover nodig verklaart hierbij met Aegon BV overeen te komen en zich te verbinden, tot het vestigen en tot het bij voorbaat vestigen van het recht van hypotheek casu quo recht van pand zoals hierna wordt omschreven, ten behoeve van Aegon BV.

3. Gegevens van de lening

Looptijd en aflossing

De Lening heeft een looptijd zoals in de Leningsovereenkomst is overeengekomen, dan wel eventueel nader tussen partijen (zal worden) overeengekomen. De aflossing van de Lening vindt plaats op de wijze als bepaald in de aan deze akte gehechte

Leningsovereenkomst, de algemene voorwaarden van geldlening en zekerheidsstelling van Aegon BV (hierna te noemen: de "Algemene Voorwaarden") welke zijn gehecht aan de Leningsovereenkomst, en / of op een nader door partijen overeen te komen wijze.

Rente

De Schuldenaar is rente over de Lening tegen het overeengekomen rentepercentage verschuldigd. De voor het eerst te betalen rente wordt berekend vanaf de datum waarop Aegon BV het bedrag van de Lening heeft overgeboekt naar de rekening van de notaris en / of naar de Bouwdepotrekening tot de laatste dag van de desbetreffende maand. Voor iedere volgende maand wordt de door de Schuldenaar te betalen rente berekend over het Uitstaande Bedrag per het einde van de daaraan voorafgaande maand.]

Algemene Voorwaarden

Op de Leningsovereenkomst en op deze akte en de daarbij te verstrekken rechten van hypotheek en pand zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden worden geacht een onderdeel te zijn van de Leningsovereenkomst en deze akte als waren zij in de Leningsovereenkomst en deze akte woordelijk opgenomen. De Hypotheekgever verklaart een exemplaar van de Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen, daarvan kennis te hebben genomen en daarmee in te stemmen.

Begrippen

Begrippen die in deze akte worden gebruikt, hebben de betekenis die daaraan is toegekend in de Algemene Voorwaarden, tenzij in deze akte anders is bepaald of uit de strekking van deze akte het tegendeel voortvloeit.

Onder het begrip "Schuld" wordt in deze akte verstaan: de schulden en verplichtingen tot zekerheid voor de betaling waarvan de

Schuldenaar blijkens deze akte aan Aegon BV het recht van hypotheek op het in deze akte genoemde Onderpand verleent of behoort te verlenen.

SVn Starterslening

In verband met de door de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) te verstrekken Starterslening, heeft Aegon BV zich jegens SVn en Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) verplicht, na het ingaan van de lening geen gelden meer onder verband van de eerste hypotheekstelling ter leen te verstrekken aan de Schuldenaar. Tevens heeft Aegon BV zich jegens SVn en WEW verplicht reeds afgeloste bedragen op de lening, onder verband van de eerste hypotheekstelling, niet opnieuw te laten opnemen door de Schuldenaar. Voormelde verplichtingen rusten op Aegon BV uitsluitend zolang de bij SVn aangegane Starterslening niet volledig is afgelost.

B. HYPOTHEEKRECHT

4. Hypotheekstelling

Tot zekerheid voor:

- a. de terugbetaling van de hoofdsom van de Lening honderdduizend euro (€ 100.000,00), (daaronder begrepen de eventueel aan de Schuldenaar terugbetaalde aflossingsbedragen) en voorts de betaling van al hetgeen de Schuldenaar nu of op enig tijdstip in de toekomst al dan niet opeisbaar, voorwaardelijk of onder tijdsbepaling aan Aegon BV verschuldigd is of zal worden uit hoofde van de Leningsovereenkomst, deze akte, de Algemene Voorwaarden, eerdere met betrekking tot het hierna te noemen Onderpand verstrekte geldleningen, dan wel uit welke hoofde dan ook, tot een bedrag van vijfhonderdvijfenvijftigduizend euro (€ 555.000,00), en
 - b. de betaling van de rente (inclusief overeen te komen verhogingen), verdragingsrente, kosten, schadevergoedingen en/of andere vergoedingen nu of in de toekomst aan Aegon BV verschuldigd uit hoofde van de Leningsovereenkomst en de betaling van al hetgeen Aegon BV overigens uit hoofde van de Leningsovereenkomst, deze akte of de Algemene Voorwaarden van de Schuldenaar te vorderen mocht hebben, welke in deze paragraaf b bedoelde bedragen gezamenlijk worden begroot op een bedrag van dertigduizend euro (€ 30.000,00), zijnde veertig procent (40%) van het laatst genoemde bedrag;
- derhalve tot een totaalbedrag ad vijfhonderdvijfentachtigduizend euro (€ 585.000,00), verleent de Hypotheekgever bij deze aan Aegon BV die van de Hypotheekgever aanvaardt, het recht van eerste hypotheek op het hierna te omschrijven registergoed (hierna te noemen het

"Onderpand"):

weiland gelegen te 1212 WW Zaandam, bouwterrein 11 tot en met 15 (oneven), kadastraal bekend gemeente KNIJPE, sectie F, nummer 415, ter grootte van achtenzestig are en tachtig centiare (68 a 80 ca).

5. Overbruggingshypotheek

Voorts verleent de Hypotheekgever tot zekerheid voor de betaling van de Schuld als hiervoor omschreven, bij deze aan Aegon BV, die van de Hypotheekgever aanvaardt, het recht van tweede hypotheek op het hierna te omschrijven registergoed (hierna te noemen het

"Overbruggingspand"):

weiland gelegen nabij Zaandam, Meyerweg ongenummerd, kadastraal bekend gemeente KNIJPE, sectie F, nummer 415, ter grootte van zesduizend achthonderdtachtig vierkante meter (6.880 m²).

Woonplaats

Partijen kiezen woonplaats ten kantore van de bewaarder van deze akte.

EINDE KADASTERDEEL

Hier komt het tweede deel van de akte.

De voorbeeldakten geven een indruk van de cosmetische en inhoudelijke mogelijkheden bij het werken met KIK-akten. De in de voorbeeldakten opgenomen persoonsgegevens zijn fictief en illustratief. Ook de tekst, volgend op de woorden 'Einde Kadasterdeel', is zuiver illustratief van aard. Aan de inhoud en opmaak van deze akten kunnen geen rechten worden ontleend.